

강원대학교 법학전문대학원 학위수여규정

제정 2009. 2. 27. 규칙 제1065호

개정 2009. 8. 3. 규칙 제1151호

개정 2011. 10. 12. 규칙 제1257호

개정 2019. 5. 22. 규칙 제1708호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 강원대학교 학칙(이하 “학칙”이라 한다) 제89조 제2항 및 강원대학교 법학전문대학원 기본규정(이하 “기본규정”이라 한다) 제44조의 규정에 따라 「법학전문대학원 설치·운영에 관한 법률」에 의하여 설치되는 강원대학교 법학전문대학원(이하 “대학원”이라 한다)의 학위수여에 관한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(학위의 종류 및 학위수여 요건) ①대학원이 수여하는 학위는 전문학위와 학술학위로 구분한다.

②다음 각호의 요건을 모두 갖춘 자에게 전문학위로서의 법학석사학위를 수여한다.

1. 학칙 제83조 제3항 및 제86조 제1항 단서 그리고 기본규정 제36조 제1항의 규정에 따라 석사학위과정의 수료를 인정받은 자
2. 제3조 내지 제7조의 규정에 의한 졸업종합시험에 합격한 자

③다음 각호의 요건을 모두 갖춘 자에게 전문학위로서의 법학박사학위를 수여한다.

1. 학칙 제83조 제3항 및 제86조 제1항 단서 그리고 기본규정 제36조 제1항의 규정에 따라 전문박사학위과정의 수료를 인정받은 자
2. 강원대학교 법학전문대학원 학사운영규정(이하 “학사운영규정”이라 한다) 제2조 제2항 및 제35조의 규정에 따라 연구지도교수의 지도를 받아 총 2개 학기에 걸쳐서 논문연구 학점을 취득한 자

3. 제8조 내지 제13조의 규정에 의한 박사학위논문제출자격시험에 합격한 자

4. 제14조 내지 제27조의 규정에 따라 박사학위논문이 심사를 통과하고
구술시험에서 합격한 자

④다음 각호의 요건을 모두 갖춘 자에게 학술편학위로서의 법학박사학위를 수여한다.

1. 학칙 제83조 제3항 및 제86조 제1항 단서 그리고 기본규정 제36조 제1항의 규정에 따라 학술편학위과정의 수료를 인정받은 자

2. 학사운영규정 제2조 제2항 및 제35조의 규정에 따라 연구지도교수의 지도를 받아 총 2개 학기에 걸쳐서 논문연구 학점을 취득한 자

3. 제8조 내지 제13조의 규정에 의한 박사학위논문제출자격시험에 합격한 자

4. 기본규정 제41조 제4항의 규정에 따라 전문학술지에 1회 이상 부론문을 게재한 자

5. 제14조 내지 제17조의 규정에 따라 박사학위논문이 심사를 통과하고 구술시험에 합격한 자

제2장 석사학위과정의 졸업종합시험

제3조(시험과목 등) ①석사학위과정의 졸업종합시험에서는, 변호사시험법 상 의 필수시험과목인 공법(헌법 및 행정법을 포함한다)·민사법(민법·상법 및 민사소송법을 포함한다)·형사법(형법 및 형사소송법을 포함한다) 전부를 필수시험과목으로 과하고, 변호사시험법시행령상의 모든 선택 시험과목 중 1과목을 선택시험과목으로 과한다. (개정 2011.10.12)

②시험방법은 주관식(또는 사례해결식) 및 객관식(또는 단답식)으로 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 대학원위원회의 심의를 거쳐 대학원장이 달리 정할 수 있다.

③제1항의 규정에 의한 시험과목 중 일부 과목에 대한 응시도 허용된다.

④기본규정 제42조 제3항의 규정에 의하여 대학원위원회가 해당과목의 합격 기준을 달리 정하는 경우에는 시험 시행 이전에 합격기준에 대해 공지하여야 한다. <신설 2011.10.12>

제4조(응시자격) ①졸업종합시험에 응시하기 위하여는 57학점 이상을 이수하여야 한다.(개정 2019.5.22.)

②기본규정 제35조 제2항의 규정에 따라 이수 면제된 교과목의 학점수는 제1항의 규정에 의한 이수학점수에 산입한다.

제5조(합격기준) ①모든 시험과목 각 100점 만점에 70점 이상 취득한 자를 합 격자로 한다.(개정 2009.8.3)

②과목합격을 인정하되, 그 유효기간은 과목합격 공고일로부터 석사학위 과정 수료 후 5년까지로 한다.

제6조(시험의 시행) ①대학원장은 매 학기 졸업종합시험의 시행에 앞서서 대학원위원회를 소집하여야 하며, 대학원위원회는 시험의 평가방향·난이도 기타 시험에 관한 중요사항을 의결하여야 한다.

②시험위원은 학과장이 학사운영규정 제32조의 규정에 의한 전공주임교수와 협의하여 추천하며 대학원장이 위촉한다.

③시험위원은 시험시행일로부터 7일 이내에 그 채점결과를 대학원장에게 보고하여야 한다.

④대학원장은 시험시행일로부터 15일 이내에 대학원위원회를 소집하여 시험결과를 보고하여야 하며, 대학원위원회는 그 보고를 토대로 사정하여 각 응시자의 합격·불합격을 최종적으로 확정하여야 한다.

제7조(시험결과의 기록유지) 대학원장은 졸업종합시험 관련 서류를 편철하여 보관하여야 한다.

제3장 박사학위논문제출자격시험

제8조(종류 및 목적) ①박사학위논문제출자격시험은 외국어시험과 전공시험으로 한다.

②외국어시험은 외국 전공관련 문헌의 해독 및 활용능력의 유무와 그 정도를 평가함을 목적으로 한다.

③전공시험은 해당 전공분야와 이에 부수되는 관계 분야의 학식을 종합 평가함을 목적으로 한다.

④대학원위원회가 정하는 기준을 충족하는 자에 대하여는 제2항 또는 제3항의 규정에 의한 시험 중 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

⑤시험방법은 주관식을 원칙으로 하되, 대학원위원회의 의결로 달리 정할 수 있다.

제9조(시험과목) ①외국어시험과목은 영어·독일어·불어·일본어·중국어 중에서 연구지도교수의 지도를 받아 1과목을 선택한다.

②외국인의 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 한국어를 외국어시험과목으로 선택할 수 있다.

③전공시험과목은 논문지도위원회와 협의를 거쳐 전공주임교수가 결정하되, 박사학위 교육과정에 편성된 교과목 중 4과목 이상으로 한다.

제10조(응시자격) ①제8조 제1항의 규정에 의한 외국어시험과 전공시험에 응시하기 위 하여는, 외국어시험의 경우는 박사학위과정 1개 학기 이상을, 전공시험의 경우는 2개 학기 이상을 각각 이수한 자이어야 한다.

②박사학위논문제출자격시험에 응시하기 위해서는 연구지도교수의 추천을 받아야 한다.

제11조(시험위원) 박사학위논문제출시험의 시험위원 위촉에 관하여는 제6조 제 2항의 규정을 준용한다.

제12조(합격기준) 전공시험의 합격기준은 각 과목 100점 만점에 70점 이상 으로 하고, 외국어시험의 합격기준은 100점 만점에 60점 이상으로 한다.

제13조(결과보고, 합격·불합격확정) 시험위원 및 대학원장의 결과보고, 대 학원위원회의 합격·불합격의 확정에 관하여는 제6조 제3항·제4항을 준용한다.

제4장 박사학위논문의 심사 및 구술시험(개정 2019. 5. 22.)

제14조(제출시기) 박사학위논문(이하 “학위논문”이라 한다)의 제출 시기는 4월(전 학기)과 10월(후 학기)로 한다.

제15조(제출자격) 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 자는 학위논문을 제출할 수 있다.

1. 학칙 83조 제3항 및 제86조 제1항 단서 제1문 그리고 기본규정 제 36조 제1항의 규정에 의한 박사학위과정수료자 또는 해당 학기 말 수료예정자
2. 학사운영규정 제35조의 규정에 의한 논문연구 학점을 취득하였거나 해당 학기말 취득 예정자
3. 제8조 내지 제13조의 규정에 의한 학위논문제출자격시험에 합격한 자
4. 학술박사학위의 경우에는 기본규정 제41조 제4항의 규정에 따라 전문학술지에 1회 이상 부논문을 게재한 자

제16조(제출시한) 박사학위과정 수료 후 학위논문의 제출시한은 이를 한정하지 아니한다.

제17조(체제 및 작성요령) 학위논문은 국문으로 작성함을 원칙으로 하며, 그 체제 및 작성요령은 대학원위원회의 심의를 거쳐 대학원장이 정한다.

제18조(심사신청 구비서류) 학위논문의 심사를 신청하는 자는 소정의 심사료와 함께 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 학위논문 심사신청서 및 연구지도교수 추천서 1부
2. 논문요약문 1부
3. 심사용 학위논문 5부 이상(심사위원의 수에 따른다)
4. 성적증명서
5. 전문학술지에 게재한 부논문 사본(학술박사학위 신청자에 한한다)
6. 기타 대학원장이 정하는 서류

제19조(심사위원회의 구성) ①학위논문의 심사는 제출된 논문의 전공영역별로

심사위원회를 구성하여 하되, 심사위원회는 대학원 소속 전임교원 또는 학계의 권위자 중에서 각 5인 이상의 심사위원으로 구성한다.

②제1항의 규정에 의한 전공영역은 학사운영규정 제30조 제1항의 규정에 의한 전공분류에 따른다.

③대학원장은 대학원위원회의 심의를 거쳐 심사위원을 위촉하고 그 심사위원 중에서 심사위원장을 지명한다.

④제3항의 규정에 의한 대학원위원회의 심의에 앞서서 학과장은 전공주임교수 및 연구지도교수와 협의하여 심사위원 후보자명부를 작성하여 대학원장에게 제출하여야 한다.

제20조(심사위원회의 운영) ①심사위원회는 심사위원장이 소집하며, 그 주재 하에 학위논문을 심사하고 구술시험을 시행하여 그 결과에 대한 판정을 내리며 당해심사에 필요한 의결을 한다.

②심사위원회는 심사위원 전원의 출석으로 개최하며, 3인 이상의 찬성으로 의결 또는 판정한다.

③위촉된 심사위원은 교체할 수 없다. 다만, 질병 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 대학원장은 제19조의 규정에 의한 절차를 거쳐 심사위원회를 다시 구성하여야 한다.

제21조(심사계획서 제출) 심사위원회 위원장은 그 지명을 받은 날로부터 10일 이내에 학위논문 심사계획서를 대학원장에게 제출하여야 한다.

제22조(논문심사) ①학위논문의 심사는 예비심사와 본심사로 구분한다.

②예비심사는 심사위원의 개별적 심사로, 본 심사는 심사위원회의 종합심사로 진행한다.

③논문심사는 3회 이상으로 하되, 제1차는 예비심사로, 제2차 이후는 본심사로 한다.

④예비심사의 결과 심사위원 3인 이상이 본심사의 착수에 동의한 경우에(예비심사의 통과), 공개발표회를 거쳐서 본 심사에 착수한다.

⑤공개발표회는 심사위원회별로 개최하거나 또는 학과장과 협의를 거쳐 다른 전공영역의 심사위원회와 합동으로 개최할 수 있다.

제23조(심사기간) 심사위원회는 대학원에서 지정한 해당 학기 최종심사일 까지 심사를 완료하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 대학원장의 승인을 얻어 1회에 한하여 다음 학기의 최종심사일까지 심사의 시한을 연장할 수 있다.

제24조(학위논문의 합격판정) ①심사위원은 본심사가 종료되면 각자 학위 논문을 100점 만점으로 평가하여야 하며, 80점 이상으로 평가하였을 때 합격으로 판정한 것으로 본다.

②심사위원장은 심사위원 3인 이상이 합격으로 판정하고, 그 평점이 평균 80점 이상인 경우에 그 학위논문을 합격으로 종합 판정한다.

제25조(구술시험) ①학위논문을 제출한 자에 대하여는 심사위원회가 구술시험을 시행한다.

②구술시험은 각 심사위원이 독립하여 평가하되, 그 합격 판정방법은 제24조 제1항을 준용한다.

③심사위원장의 종합 합격판정에 관하여는 제24조 제2항을 준용한다.

제26조(결과보고) 심사위원장은 논문심사와 구술시험의 결과를 대학원에서 지정한 기한 내에 대학원장에게 보고하여야 한다.

제27조(논문완성본의 제출) 학위수여예정자는 심사위원회의 지적·지도와 정정 절차를 거쳐 최종 합격한 논문의 완성 본을 대학원이 정하는 부수만큼 소정의 기한 내에 대학원장에게 제출하여야 한다.

제5장 학 위 수 여(개정 2019. 5. 22.)

제28조(학위수여사정 및 보고) 대학원위원회는 대학원장의 심사결과에 관한 보고를 토대로 하여 학위수여여부를 사정하고 대학원장은 그 결과를 총장에게 보고하여야 한다.

제29조(학위수여) 학위를 수여할 때에는 총장은 기본규정 [별지 제2호 서식], [별지 제3호서식] 또는 [별지 제4호 서식]에 의한 학위기를 수여한다.

제30조(학위복 후드색) 학위복의 후드색은 자주색으로 한다.

제31조(학위수여의 기록보존) 대학원장은 학위수여에 관한 기록을 대학본부 가 보존하는 기록과는 별도로 정리하여 보존하여야 한다.

제6장 명예법학박사학위(개정 2019. 5. 22.)

제32조(수여대상) 명예법학박사학위는 다음 각호의 1에 해당하는 현저한 공적이 인정되는 자에게 수여할 수 있다.

1. 국가발전과 국위선양에 공헌한 자
2. 학술진흥과 인류문화향상에 기여한 자
3. 법치국가의 실현 또는 인권의 신장에 기여한 자
4. 이 대학교와 지역사회의 발전에 기여한 자

제33조(학위수여) 명예법학박사학위는 법학전문대학원 공적심사위원회와 대학원위원회의 의결을 거쳐 총장이 수여한다.

제34조(후보자추천) ①후보자는 이 대학교의 각 대학원장, 학·처장이 대학원장에게 추천한다.

②후보자를 추천할 때에는 추천서, 후보자의 이력서 및 공적조서, 기타 필요한 자료를 대학원장에게 제출하여야 한다.

제35조(공적심사) ①후보자는 법학전문대학원 공적심사위원회(이하 이 조에서 “위원회”라 한다)의 공적심사를 거쳐야 한다.

②위원회는 대학원장과 대학원장이 위촉하는 6인 이상 8인 이하의 위원으로 구성하며, 대학원장이 위원장이 된다.

③위원회는 대학원장이 필요하다고 판단할 때 또는 위원 3분의 1 이상의 요구가 있을 때에 위원장이 소집한다.

④위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 출석으로 개최하고, 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다.

⑤위원회가 공적심사를 완료한 때에는 대학원장은 이를 대학원위원회에 부의하여야 한다.

제36조(대학원위원회의 의결) 대학원위원회는 재적위원 3분의 2 이상의 출석과 출석위원 3분의 2 이상의 찬성으로 학위수여안을 의결한다.

제37조(학위수여의 제청) 대학원장은 대학원위원회를 통과한 후보자에 대한 학위수여를 다음 서류를 첨부하여 총장에게 제청한다.

1. 공적심사결과서 1부
2. 대학원위원회 의결사항 1부

제38조(학위등록) 총장은 명예법학박사학위 수여대상자로 확정된 자를 명예박사학위 수여대장에 등재하여야 한다.

제39조(학위수여의 취소제청) 명예법학박사학위를 받은 자가 그 명예를 손상시키는 행위를 하였을 때에는 대학원장은 대학원위원회의 심의를 거쳐 총장에게 학위수여의 취소를 제청할 수 있다.

부 칙(2009. 2. 27 규칙 제1065호)

이 규정은 2009년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2009. 8. 3 규칙 제1151호)

제1조 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(변경규정의 적용대상자) 변경된 제5조 제1항은 2009학년도 입학생에게도 소급하여 적용한다.

부 칙(2011. 10. 12 규칙 제1257호)

제1조 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(적용대상자) 이 규정 제3조는 2009학년도 입학자부터 적용한다.

부 칙(2019. 5. 22. 규칙 제1708호)

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.